



## 辨认（见办理刑事案件能力）

### 第三节 两大类行政强制措施

#### 真题回顾

1、（单选）受案后在案件调查过程中，对于张某打伤李某所用的拖把，老关和小王采取了证据保全措施。关于证据保全，下列做法不正确的是：（ ）（2019年公安联考第87题）<sup>①</sup>

- A、制作证据保全决定书并附清单
- B、证据保全决定书上由被侵害人签名
- C、证据保全决定书上需载明证据保全的场所
- D、证据保全决定书上需载明申请行政复议的途径和期限

2、（单选）在人身安全检查过程中，在该女子所背双肩包内发现一个塑料袋，袋内有十几个罂粟壳。现场民警对这些罂粟壳的正确处置措施是：（ ）（2018年公安联考第84题）<sup>②</sup>

- A.扣押
- B.收缴
- C.销毁
- D.没收

3、（单选）蔡某盗窃了邓某的自行车，对被盗自行车，以下做法正确的是：（ ）（2017年公安联考91题）<sup>③</sup>

- A、对自行车予以登记后及时返还给邓某
- B、对自行车予以追缴后及时返还给邓某
- C、让蔡某先行保管，结案后由警方及时返还给邓某
- D、对自行车予以收缴后及时返还给邓某

①第1题答案：C

②第2题答案：A

③第3题答案：B

## 理论梳理



### 对财产的强制措施

#### 宏观框架

一、查封

二、扣押

三、抽样取证

四、先行登记保存

五、冻结

#### 一、查封

##### （一）审批

公安机关负责人<sup>①</sup>

##### （二）对象

1、查封的对象：专门用于无证经营活动的场所、设施、物品。包括：

第一、擅自经营按照国家规定需要由公安机关许可的行业的；

第二、依照《娱乐场所管理条例》可以由公安机关采取取缔措施的；<sup>②</sup>

第三、《反恐怖主义法》等法律、法规规定适用查封的其他公安行政案件。<sup>③</sup>

2、不得查封的对象

第一、无关不查封：与违法行为无关的场所、设施；

第二、生活必需品不查封：公民个人及其抚养家属的生活必需品；

第三、不得重复查封：场所、设施、物品已经被其他国家机关依法查封的。

##### （三）查封的期限

1、一般为 30 日；

---

<sup>①</sup> 公安机关负责人：根据《公安机关办理行政案件程序规定》第二条第二款：本规定所称公安机关，是指县级以上公安机关、公安派出所、依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门以及出入境边防检查站。

<sup>②</sup> 《娱乐场所管理条例》第 41 条：违反本条例规定，擅自从事娱乐场所经营活动的，由文化主管部门依法取缔；公安机关在查处治安、刑事案件时，发现擅自从事娱乐场所经营活动的，应当依法取缔。

<sup>③</sup> 《反恐怖主义法》第 52 条：公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以采取查封措施。《易制毒化学品管理条例》第 32 条第 2 款：公安机关在进行易制毒化学品监督检查时，可以依法查看现场、查阅和复制有关资料、记录有关情况、扣押相关的证据材料和违法物品；必要时，可以临时查封有关场所。

2、情况复杂，经县级以上公安机关负责人批准，可以延长 30 日；延长期限的，应当及时书面告知当事人，并说明理由；

3、对物品进行鉴定的，鉴定期间不计入查封期间，但应当将鉴定的期间书面告知当事人。

## 二、扣押扣留

（一）审批：公安机关负责人

（二）对象

### 1、扣押扣留的物品

第一、与治安案件、违反出境入境管理的案件有关的需要作为证据的物品；

第二、道路交通安全法律、法规规定适用扣留的车辆、机动车驾驶证；

第三、《反恐怖主义法》等法律、法规规定适用扣押或扣留的物品。

注意：扣押的权力来源是《治安管理处罚法》《出境入境管理法》《道路交通安全法》《反恐怖主义法》等。

### 2、不得扣押或扣留的物品

第一、与案件无关的物品；

第二、公民个人及其所扶养家属的生活必需品；

第三、被侵害人或者善意第三人合法占有的财产。

对于第二和第三，应当予以登记，写明登记财物的名称、规格、数量、特征，并由占有人签名或捺指印。必要时，可以进行拍照。

例外：与案件有关必须鉴定的，可以依法扣押，鉴定后应当立即解除。

### 【判断】

1、张某到李某家里，拿着李某家里的板凳砸了李某，然后逃跑将板凳留在了现场，公安机关在办案过程中，对该板凳应当扣押还是登记？由谁签名？

2、张某到李某家里，拿着李某家里的板凳砸了李某，然后逃跑并将板凳拿回自己家中，公安机关在办案过程中，对该板凳应当扣押还是登记？由谁签名？

3、张某到李某家里，带着家里的板凳砸了李某，然后逃跑，将板凳扔到了李某家里，公安机关在办案过程中，对该板凳应当扣押还是登记？由谁签名？

4、张某到李某家里，带着家里的板凳砸了李某，然后逃跑，并将板凳带回了家里，公安机关在办案过程中，对该板凳应当扣押还是登记？由谁签名？

**【解析】**

1、应当用登记，因为板凳系被侵害人所有且占有，如果李某在场，应当由李某签名。

2、应当用扣押，因为板凳虽然是被侵害人李某所有，但公安机关办案过程中，系违法嫌疑人张某占有，不具备登记的条件，如果张某在场，应当由张某签名。

3、应当用扣押，因为板凳系违法嫌疑人张某所有，如果李某在场，应当由李某签名。

4、应当用扣押，因为板凳系违法嫌疑人张某所有，如果张某在场，应当由张某签名。

**（三）期限**

1、期限：一般为 30 日；

2、延长期限：情况复杂，经县级以上公安机关负责人批准，可以延长 30 日；延长期限的，应当及时书面告知当事人，并说明理由；

3、鉴定不计入：对物品进行鉴定的，鉴定期间不计入扣押扣留期间，但应当将鉴定的期间书面告知当事人。

**三、抽样取证**

抽样取证，是指从总体中取出部分进行分析判断，从而对总体的某些未知因素作出统计判断，取得相关证据。

**（一）审批：**行政机关负责人

**（二）三个应当**

1、应当随机抽取，抽取样品的数量以能够认定本品的品质特征为限；

2、应当对抽样过程进行拍照或录像；

3、应当及时进行检验

**（三）结果**

（1）属于证据的，应当依法扣押、先行登记保存或登记；

问：为什么没有查封、冻结？



答：因为查封的对象是专门用于无证经营活动的场所、设施、物品，而抽样取证的对象是动产；冻结的对象是涉恐违法嫌疑人在金融机构账号里的资产，因此也不适用。

(2) 不属于证据的，应当及时返还样品。样品有减损的，应当予以**补偿**。

#### 四、先行登记保存

(一) **对象**：不及时采取措施，客观上证据可能灭失或者主观认为以后难以取得的物品；

(二) **审批**：行政机关负责人；

(三) **先行**：在做出下一步处置之前采取的措施；

(四) **登记**：民警对该物品的财物的名称、规格、数量、特征，并由占有人签名或捺指印。

#### (五) 保存

1、保存主体：当事人或者公安机关负责保存；

2、保存地点：一般情况下，应当由当事人负责保管，只有在一些不宜由当事人保管的情况下才由公安机关负责保管。

3、保存期间：证据持有人及其他人员不得损毁或者转移证据；

4、保存期限：对先行登记保存的证据，应当在 7 日内作出处理决定。

5、保存结果：

(1) 属于证据的：应当依法扣押或登记；

(2) 不属于证据的：应当解除措施；

(3) 逾期不作出处理决定的，视为自动解除。

#### 五、查询、冻结

(一) **对象**：公安机关对恐怖活动嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产采取查询、冻结措施；

(二) **审批**：经县级以上公安机关负责人批准。

#### (三) 冻结期限

1、县级以上公安机关负责人批准：2 个月；

2、情况复杂的，经上一级公安机关负责人批准：可以延长至3个月。延长冻结的决定书应当及时书面告知恐怖活动嫌疑人，并说明理由。

#### （四）程序

- 1、作出冻结决定书；
- 2、向金融机构交付冻结通知书；
- 3、向恐怖活动嫌疑人交付冻结决定书：作出冻结决定的公安机关应当在3日内。

（五）权力来源：反恐怖主义法。

### 六、证据保全的解除

- （一）当事人无违法行为；
- （二）被采取保全的场所等与案件无关；
- （二）已经作出处理决定，不再需要；
- （三）保全措施的期限届满。

#### 《治安管理处罚法》

第六十条 有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款：

- （一）隐藏、转移、变卖或者损毁行政执法机关依法扣押、查封、冻结的财物的；
- （二）伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情，影响行政执法机关依法办案的；
- （三）明知是赃物而窝藏、转移或者代为销售的；
- （四）被依法执行管制、剥夺政治权利或者在缓刑、暂予监外执行中的罪犯或者被依法采取刑事强制措施的人，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门的监督管理规定的行为。

××县公安局

## 证据保全决定书

×公(治)证保决字〔2019〕18号

当事人(姓名,身份证件种类、号码,或者单位名称及其法定代表人姓名,现住址及联系方式等) 刘×× 居民身份证 号码为 ××××××19860101×××× 现住 ××县××工厂××小区××幢××号 ×××—××××××× 139××××××××

因调查 刘×× 盗窃 一案,

☒ 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第 八十九 条第 一 款第 一 项之规定,

☒ 决定对证据保全清单中的物品进行扣押、扣留/延长扣押、扣留 10 日  
(自 2019 年 1 月 6 日至 2019 年 1 月 16 日)。

☐ 决定对证据保全清单中的场所、设施、财物予以查封/延长查封 — 日  
(自 — 年 — 月 — 日至 — 年 — 月 — 日)。

☐ 决定对证据保全清单中的文件、资料予以封存(自 — 年 — 月 — 日  
至 — 年 — 月 — 日)。

☐ 根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条第二款之规定,

☐ 决定对证据保全清单中的物品予以先行登记保存 — 日(自 — 年  
— 月 — 日至 — 年 — 月 — 日),保存地点为 —,  
在此期间,当事人或者有关人员不得销毁或者转移证据。

☐ 决定对下列物品进行抽样取证。

☐ 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十九条第一款之规定,决定对证据保全清单中的物品予以登记。

如不服本决定,可以在收到本决定书之日起六十日内向 ××市公安局或者××市××县人民政府 申请行政复议或者在六个月内依法向 ××县人民法院 提起行政诉讼。

附:证据保全清单

××县公安局(印)

二〇一九年一月五日

当事人 刘××

2019年1月5日

一式两份,一份交当事人,一份附卷。

## 证据保全清单

| 编号              | 名称  | 数量         | 物品特征或者场所地址             | 备注        |
|-----------------|-----|------------|------------------------|-----------|
| 1               | 自行车 | 壹辆         | ××牌26型,蓝色车身,八成新,有一红色车座 |           |
| 2               | 老虎钳 | 壹把         | ××牌,不锈钢                |           |
|                 |     |            |                        |           |
|                 |     |            |                        |           |
|                 |     |            |                        |           |
|                 |     |            |                        |           |
|                 |     |            |                        |           |
|                 |     |            |                        |           |
|                 |     |            |                        |           |
|                 |     |            |                        |           |
|                 |     |            |                        |           |
|                 |     |            |                        |           |
|                 |     |            |                        |           |
| 当事人或者见证人<br>刘×× |     | 保管人<br>张×× |                        | 办案民警 赵××  |
| 2019年1月5日       |     | 2019年1月6日  |                        | 李××       |
|                 |     |            |                        | ××县公安局(印) |
|                 |     |            |                        | 2019年1月5日 |

一式三份,一份交当事人,一份交保管人,一份附卷。



## 对人身的行政强制措施

种类：对违法嫌疑人采取保护性约束措施、继续盘问、强制传唤、强制检测、拘留审查、限制活动范围，对恐怖活动嫌疑人采取约束措施等强制措施。



## 实施强制措施的程序

**实施行政强制措施应当遵守下列规定：**

（一）**【批准】**实施前须依法向公安机关负责人报告并经批准；

（二）**【告知】**通知当事人到场，当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径。当事人不到场的，邀请见证人到场，并在现场笔录中注明；

（三）**【听取】**听取当事人的陈述和申辩；

（四）**【笔录】**制作现场笔录，由当事人和办案人民警察签名或者盖章，当事人拒绝的，在笔录中注明。当事人不在场的，由见证人和办案人民警察在笔录上签名或者盖章；

（五）**【通知家属】**实施限制公民人身自由的行政强制措施的，应当当场告知当事人家属实施强制措施的公安机关、理由、地点和期限；无法当场告知的，应当在实施强制措施后立即通过电话、短信、传真等方式通知；身份不明、拒不提供家属联系方式或者因自然灾害等不可抗力导致无法通知的，可以不予通知。告知、通知家属情况或者无法通知家属的原因应当在询问笔录中注明；

（六）**【录音录像替代现场笔录】**法律、法规规定的其他程序。勘验、检查时实施行政强制措施，制作勘验、检查笔录的，不再制作现场笔录。实施行政强制措施的全程录音录像，已经具备本条第一款第二项、第三项规定的实质要素的，可以替代书面现场笔录，但应当对视听资料的关键内容和相应时间段等作文字说明；

（七）**【事后补办手续】**情况紧急，当场实施行政强制措施的，办案人民警察应当在二十四小时内依法向其所属的公安机关负责人报告，并补办批准手续。当场实施

限制公民人身自由的行政强制措施的，办案人民警察应当在返回单位后立即报告，并补办批准手续。公安机关负责人认为不应当采取行政强制措施的，应当立即解除。

### 【拓展：执法场所分区管理】

#### 一、接待区

（一）接待区主要用于接受报警、求助、办理证照、行政审批以及适用简易程序的行政处罚等。

（二）信访接待室、调解室、听证室可以设置在接待区，但应当相对独立。

（三）基本工作制度：岗位责任制、首接负责制、警务公开制、一次性告知制、限时办结制、预约办理和上门服务制度、弹性工作制、定期抽查制、责任追究制。

#### 二、办案区

（一）办案区各功能室不得设置在二楼或者二楼以上；

（二）办案区的电子监控设备应当与警务督查部门网上督查信息系统实现数据对接，并对音频、视频数据进行分流处理，音频数据不得进入网上督查信息系统，防止案情泄露；

（三）办案区的声像监控资料应当保存不少于三个月（内务条令规定不少于 90 日），讯（询）问嫌疑人的录音录像资料保存期限应当与同案案卷的保存期限相同。

（四）嫌疑人较多，办案区讯问室或者询问室不能满足办案需要的，在保证安全的前提下，讯问室、询问室可以调剂使用。

执法办案管理中心设置办案区、案件管理区和涉案财物管理区。

#### 三、办公区

#### 四、生活区

## 第四节 三大办案协作制度

### 一、三种方式

- (一) 人到：派员前往异地办理；
- (二) 眼到：通过视频远程合作办理；
- (三) 心到：委托异地办理。

### 二、办案协作的基本要求

- (一) 办案部门无条件通知协作部门：办案部门应当制作办案协作函件；
- (二) 协作部门无条件提供帮助：协作部门接到函件后，应当办理。

### 三、派员前往异地办理

#### (一) 异地执行传唤

- 1、办案警察到达协作地。应当携带证件：警察证+传唤证+办案协作函件；
- 2、协作地公安机关应当协助；
- 3、地点：违法嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到其住处、单位进行询问。

#### (二) 异地办理查扣冻、检查查询

- 1、办案警察到达协作地。应当携带证件：警察证+相关法律文书+办案协作函件；
- 2、协作地公安机关应当协助；
- 3、情况紧急下，可将办案协作函件和相关的法律文书通过传真或者通过执法办案信息系统发送至协作地公安机关，协作地公安机关应当及时采取措施，办案地公安机关应当立即派员前往协作地。

#### (三) 办案地为主，协作地为辅。

### 四、远程视频询问和处罚前告知

#### (一) 程序

- 1、协作地公安机关：警察在询问、处罚前核实被询问、告知人的身份；
- 2、办案地公安机关：应当制作询问笔录、处罚前告知笔录并传输至协作地公安机关；

3、协作地公安机关：将笔录交给被询问人、被告知人确认并逐页签名或捺指印后，由协作地公安机关协作人员签名或盖章；

4、协作地公安机关：将笔录原件或者电子签名笔录提供给办案地公安机关；

5、办案地公安机关：负责询问、告知的警察应当在首页注明收到日期，并签名或盖章；

6、办案地公安机关：负责询问、告知全程录音。

（二）办案地为主，协作地为辅。

## 五、委托异地办理

（一）委托范围：询问、向有关单位和个人调取电子数据、接受自行书写材料、进行辨认、履行处罚前告知程序、送达法律文书等工作；

（二）委托代为询问、辨认、履行处罚前告知的，办案地公安机关应当列出明确的询问、辨认、告知提纲，提供被辨认对象的照片和陪衬照片；

（三）委托代为向有关单位和个人调取电子数据的，办案地公安机关应当将办案协作函件和相关法律文书传真或者通过执法办案信息系统发送至协作地公安机关，由协作地公安机关办案部门审核确认后办理。

（四）协作地为主，办案地为辅。

## 六、依法协作的法律责任承担

（一）办案地承担：依法履行办案协作职责所产生的法律责任，由办案地公安机关承担

（二）协作地承担：协作地公安机关在履行办案协作职责中超越委托权限、或者因采取违法手段履行协作职责所产生的法律后果。



### 第三部分 证据<sup>①</sup>

#### 真题回顾

1、（单选）张某、刘某（17 周岁）在酒吧饮酒，喝醉后向老板钱某赊账，钱某不同意，双方发生口角，张某、刘某一起殴打钱某。该酒吧服务员郭某见状，立即向公安机关报警。民警在办案过程中收集了相关证据，但以下选项不得作为本案证据的是：

（ ）（2020 年公安联考第 26 题）<sup>②</sup>

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| A.酒吧服务员郭某的证言 | B.学校出具的刘某品行鉴定意见 |
| C.张某的陈述与申辩   | D.专门机关出具的钱某伤情鉴定 |

2、（单选）证人证言是指证人就自己所知道的案件情况向公安机关所做的陈述。下列询问笔录，经补正或合理解释可作为证人证言予以采用的是：（ ）（2020 年公安联考第 28 题）<sup>③</sup>

- |               |               |
|---------------|---------------|
| A.未经个别询问的     | B.未经证人核对签名的   |
| C.同一时段询问不同对象的 | D.被询问人处于醉酒状态的 |

3、（单选）2018 年 7 月 5 日，公安机关接到该辖区郑女士的报案，称李某对其实施了“套路贷”犯罪。民警针对郑女士的报案开展了调查。根据上图，下列民警查清的事实中，不能作为立案依据的事实是：（ ）（2019 年公安联考第 91 题）<sup>④</sup>

- A、李某与郑女士签订了虚高借款合同
- B、李某与郑女士之间存在银行转账
- C、郑女士与李某的债务到期后未按时还款
- D、李某多次在工作时间到郑女士单位纠缠索要债务

①行政案件和刑事案件通用。

②第 1 题答案：B

③第 2 题答案：C

④第 3 题答案：C

4、（单选）2017年8月18日某地公安机关接到栾某报案称，其停在公共停车场的私家车被人故意损毁，并向公安机关提供了其行车记录仪记录下的影像，公安机关对此影像资料应出具的法律文书应是：（ ）（2018年公安联考第27题）<sup>①</sup>

- A.《调取证据通知书》
- B.《提取证据通知书》
- C.《接受证据清单》
- D.《扣押清单》

5、（单选）某日刘奶奶遇到一名自称算命先生的李先生，李姓男子称其儿子近期有血光之灾，需要其贴身金饰品才能消灾，于是刘奶奶将儿子的贴身金饰品交予李姓男子。刘奶奶发现被骗后报案，公安机关不应当收集哪些证据：（ ）（2018年公安联考第28题）<sup>②</sup>

- A.刘奶奶的询问笔录
- B.被诈骗地的视频监控
- C.李某的讯问笔录
- D.邻居证实刘奶奶外出买菜的证人证言

6、（单选）2017年12月2日，某路口发生交通事故肇事逃逸案，一轿车撞倒一个横穿人行道的行人后逃逸，侦查人员调取监控，监控因日期设定错误显示为2007年12月2日，下列说法正确的是：（ ）（2018年公安联考第29题）<sup>③</sup>

- A.日期错误属于事实错误，不能作为证据
- B.因监控设备存在错误，不能作为证据
- C.该日期错误可以做出合理解释，可以作为证据
- D.因日期不是主要内容，可以作为证据

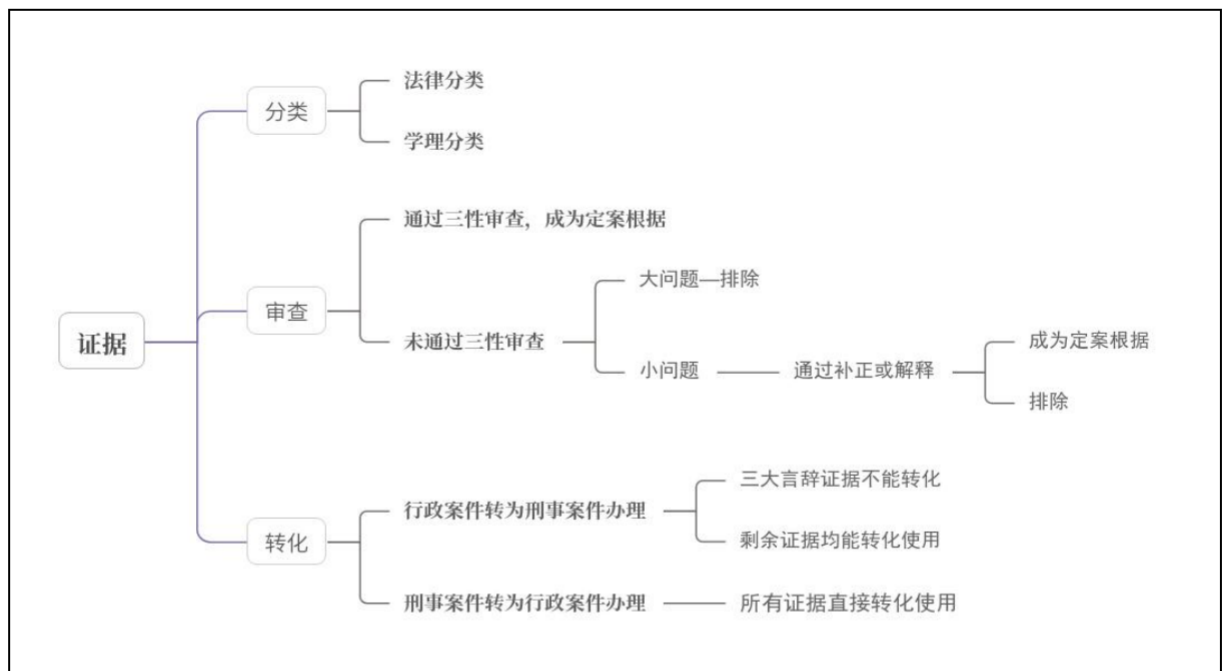
---

①第4题答案：C

②第5题答案：D

③第6题答案：C

## 理论梳理



## 一、证据分类

### (一) 法律分类

#### 1、物证

是指据以查明案件真实情况的一切物品和痕迹。物品是指与案件事实有联系的客观实在物；痕迹是指物体相互作用所产生的印痕。常见的物证有：（1）犯罪使用的工具。例如：犯罪人杀人时所使用的凶器、毒药、盗窃时使用的钳子、万能钥匙等；（2）犯罪遗留下来的物质痕迹。例如：犯罪人留在现场的指纹、脚印、血迹、精斑、使用犯罪工具留下的破坏痕迹等；（3）犯罪行为侵犯的客体物。例如：被犯罪人所杀害的人的尸体，抢劫的财物，盗窃的赃款、赃物，窃取的机密文件等；（4）犯罪现场留下的物品。例如：犯罪人留下现场的衣服、帽子、手绢、纽扣、烟头等；（5）其他可以用来发现犯罪行为和查获犯罪分子的存在物。例如：人体的特征，物体的位置、大小、颜色、气味等。

#### 2、书证

是指以文字、图画、符号等记载的内容、表达的思想、行为来证明案件事实的材料，载体可以是金属、木头、塑料、墙壁等物质材料。

### 3、视听资料、电子数据

视听资料主要表现为模拟信号的录音录像（如磁带、磁盘等）；电子数据是通过电子化技术手段形成（和手机、互联网相关的）。

#### 注意辨析物证、书证、视听资料和电子数据

第一、相同点：均伴随着案件的产生而产生，即随着案件的结束不会再产生上述证据；

第二、不同点：物证是通过外在和案件建立起来联系的，而书证、视听资料和电子数据均是通过内容和案件建立起来联系。

后三者的不同点在于，书证的载体是原始载体，如书本、墙壁、沙滩、贝壳等，即书证的内容是肉眼可见的，不需要借助播放设备；而视听资料和电子数据需要借助播放设备才可以看到里边的内容，视听资料的载体是磁带、胶卷相机、不能复制粘贴内容的光盘、固定电话的通话记录等；电子数据的载体是电子产品，如手机、电子监控、执法记录仪、电脑等，两者的本质区别在于是否可以隔空虚拟传送、能否完美复制以及PS。

#### 【判断】

第一、民警出警到现场，用执法记录仪拍下来张某殴打李某的场面，该内容属于何种证据类型？

第二、民警出警到现场，发现犯罪嫌疑人张某已经逃跑，用执法记录仪拍下来询问证人孙某和被害人李某的内容，该内容属于何种证据类型？

第三、犯罪嫌疑人张某被抓获以后，办案民警用执法记录仪拍下了讯问的过程，该内容属于何种证据类型？

第四、犯罪嫌疑人张某被抓获以后，办案民警在讯问过程中刑讯逼供，执法记录仪拍殴打的过程，该内容属于何种证据类型？

#### 【解析】

第一、电子数据；第二、询问笔录；第三、讯问笔录；第四、电子数据。

### 4、被害人陈述

## 5、证人证言

- (1) 证人必须是自然人；
- (2) 证人无需回避；
- (3) 证人身份优先性；
- (4) 品格、职业等因素都不是证人资格的条件；

(5) 证人：受制于生理、精神、年幼等条件；但关键在于：是否能辨别是非和正确表达；如聋哑人可就起看到的情况作证，间歇性精神病在正常时可以作证、年幼的人可以就与其智力相适应的事实作证。

## 6、犯罪嫌疑人的供述和辩解

## 7、鉴定意见

8、笔录类：勘验检查笔录、侦查试验笔录、搜查笔录、查封扣押提取笔录、辨认笔录等。

## (二) 理论分类

### 1、原始证据与传来证据<sup>①</sup>

划分标准为证据的来源不同，此分类标准解释了不同类别证据的可靠性程度和证明力的强弱。原始证据，是指直接来源于案件事实或原始出处的证据，即第一手资料；凡不直接来源于案件事实或原始出处，而是经过复制、复印、传抄或转述等中间环节形成的证据为传来证据，即第二手证据。

判断某个证据是原始证据还是传来证据的一个简单方法就是看在侦查人员收集该证据之前有没有中转环节，如转述、复制、拷贝等。注意，侦查人员收集证据的行为不能算中转环节。

### 2、有罪证据与无罪证据

划分标准是能否证明犯罪事实的存在或者犯罪行为系犯罪嫌疑人所为。凡是能够证明犯罪事实存在或犯罪行为系犯罪嫌疑人所为的证据，就是有罪证据；凡是能够否定犯罪事实存在，或者能够证明犯罪嫌疑人未实施犯罪行为的证据，是无罪证据。

### 3、言词证据与实物证据

<sup>①</sup> 要注意传来证据和传闻证据有别。传闻证据是英美法系国家证据法所使用的一个概念，传闻证据在范围上仅限于人的陈述，而且未经当庭宣誓和交叉询问、对传闻的真实性难于检验为由，把证人当庭陈述以外的陈述都视为传闻，一般性是排除的，只有少数例外的情形下才可采信。

划分标准是根据证据事实形成的方法、表现形式、存在状况、提供方式的不同。言词证据，是指以人的陈述为存在和表现形式的证据，比如证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见是言词证据；实物证据，是指以实物形态为存在和表现形式的证据，如物证、书证、勘验检查笔录、视听资料、电子数据。

#### 4、直接证据与间接证据

划分标准是与案件主要犯罪事实的证明关系，能够单独直接证明案件主要事实的证据为直接证据；不能单独直接证明，而需要与其他证据结合才能证明案件主要事实的证据为间接证据。刑事案件的主要事实是犯罪嫌疑人、被告人是否实施了被指控的犯罪行为。

注意：直接证据不等于单独定案的证据、不等于真实的证据。可分为肯定性的直接证据和否定性直接证据，肯定性的直接证据必须能够同时证明发生了犯罪事实和谁是犯罪嫌疑人这两个要素，而否定性直接证据只有否定其中一个要素即可。

## 二、证据的调取

（一）调取的对象：有关的单位和个人。包括一切持有证据的单位和个人以及知道案件真实情况的单位和个人。

（二）审批：经办案部门负责人批准，开具调取证据通知书，明确调取的证据提供时限。

#### （三）紧急调取

1、前提：情况紧急；

2、对象：单位；

3、程序：公安机关可以在电话告知人民警察身份的同时，将调取证据通知书连同办案人民警察的人民警察证复印件通过传真、互联网通讯工具等方式送达有关单位。

## 三、证据审查

#### （一）三性审查

1、客观性。指的是证据事实必须是伴随着案件的发生、发展的过程而遗留下来的，不以人的主观意志为转移而存在的事实，没有客观依据为存在的任何一种陈述，是理所当然的谎言，不能作为定案的证据。总之，证据是客观存在的事实，这是任何人都无法改变的，客观性是证据最基本的因素和特征。因此，任何人的想象、揣测或者臆造的的东西都不能成为诉讼中的证据。

2、关联性。指的是证据必须同案件事实存在的某种联系，并因此对证明案情具有实际意义。证据对于事实有无证明力，以及证明力之大小，取决于证据与案件事实有无联系，以及联系的紧密、强弱程度。（决定证明能力）

3、合法性。是指对证据必须依法加以收集和运用。包括：主体合法、形式合法、收集程序合法以及必须经过程序出示和查证、质证要合法。

上述三个因素是互相联系、缺一不可的。客观性和关联性是证据的内容，合法性是证据的形式。合法性是证据客观真实性和相关性的法律保证，此三性是我们收集、审查和判断每个证据的基本标准。

## （二）审查结果

1、证据材料通过审查，成为证据，即定案根据。

2、未通过审查

（1）大问题，直接排除。

（2）小问题，进行补正或解释，结果可能成为定案根据，可能排除。

## （三）证据排除规则

### 1、证人证言和被害人陈述

（1）处于明显醉酒、中毒或者麻醉等状态，以致不能正常感知或正确表达的证人所提供的证言；

（2）证人的猜测性、评论性、推断性的证言，不得作为证据使用，但根据一般生活经验判断符合事实的除外；

（3）以暴力、威胁以及非法限制人身自由等非法方法收集的证人证言、被害人陈述；

（4）询问证人未个别进行而取的证言；

（5）没有经过证人核对确认并签名、捺指印的书面证言；

（6）询问聋哑人或者不通晓当地通用语言、文字的少数民族人员、外国人，应当提供翻译而未提供的。

### 2、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解

(1) 采用刑讯逼供等非法手段取得的犯罪嫌疑人、被告人陈述；采取殴打、违法使用械具等暴力方法或者变相肉刑的恶劣手段，使犯罪嫌疑人、被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述，应当予以排除；

(2) 采用严重损害本人及其近亲属合法权益等进行威胁的方法，使犯罪嫌疑人、被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述，应当予以排除；

(3) 采用非法拘禁等非法限制人身自由的方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述，应当予以排除；

(4) 讯问笔录没有经被告人核对确认并签名、捺指印的；

(5) 讯问聋哑人或者不通晓当地通用语言、文字的少数民族人员、外国人，应当提供翻译而未提供的；

(6) 讯问未成年人，其法定代理人或者合适成年人不在场的。

(7) 采用刑讯逼供方法使犯罪嫌疑人、被告人作出供述，之后犯罪嫌疑人、被告人受该刑讯逼供行为影响而作出的与该供述相同的重复性供述，应当一并排除，但下列情形除外：

第一、侦查期间，根据控告、举报或者自己发现等，侦查机关确认或者不能排除以非法方法收集证据而更换侦查人员，其他侦查人员再次讯问时告知诉讼权利和认罪的法律后果，犯罪嫌疑人自愿供述的；

第二、审查逮捕、审查起诉和审判期间，检察人员、审判人员讯问时告知诉讼权利和认罪的法律后果，犯罪嫌疑人、被告人自愿供述的。

(8) 未在法定地点开展讯问的；应当录音录像而未录音录像的。

### 3、物证

(1) 经勘验、检查、搜查提取、扣押的物证，未附有勘验、检查、搜查笔录、提取笔录，扣押清单，不能证明物证来源的；

(2) 原物的照片、录像或者复制品，不能反映原物的外形和特征的。

### 4、书证

(1) 经勘验、检查、搜查提取、扣押的物证，未附有勘验、检查、搜查笔录、提取笔录，扣押清单，不能证明书证来源的；

(2) 书证的副本、复制件不能反映书证原件及其内容的。



注意：物证、书证的来源、收集程序有疑问，不能作出合理解释的，不得作为定案的根据。要区分清楚：不能证明来源和来源有疑问。不能证明来源，直接排除，来源有疑问，可以进行解释。

#### 5、鉴定意见

(1) 鉴定机构不具备法定的资格和条件，或者鉴定事项超出本鉴定机构项目范围或者鉴定能力的；

(2) 鉴定人不具备法定的资格和条件、鉴定人不具有相关专业技术或者职称、鉴定人违反回避规定的；

(3) 鉴定程序、方法有错误的；

(4) 鉴定意见与证明对象没有关联的；

(5) 鉴定对象与送检材料、样本不一致；

(6) 送检材料、样本来源不明或者确实被污染且不具备鉴定条件的；

(7) 违反有关鉴定特定标准的；

(8) 鉴定文书缺少签名、盖章的。

(9) 经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定不得作为定案的根据。

#### 6、辨认

(1) 辨认不是侦查人员主持的；

(2) 辨认前使辨认人见到辨认对象的；

(3) 辨认人的辨认活动没有个别进行的；

(4) 辨认对象没有混杂在具有类似特征的其他对象中，或者供辨认的对象数量不符合规定的，尸体、场所等特定辨认对象除外；

(5) 辨认中给辨认人明显暗示或者明显有指认嫌疑的。

#### 7、视听资料

(1) 视听资料经审查或者鉴定无法确定真伪的；

(2) 对视听资料的制作和取得的时间、地点、方式等有异议，不能作出合理解释或者提供必要证明的。

#### 8、电子数据

(1) 经审查无法确定真伪的；

(2) 制作、取得的时间、地点、方式等有疑问，不能提供必要的证明或者作出合理解释的，不能作为证据使用；

(3) 其他无法保证电子数据真实性的情形。

新增第 66 条：

收集、调取电子数据，

1、能够扣押电子数据原始存储介质的，应当扣押原始存储介质，并制作笔录、予以封存。

2、确因客观原因无法扣押原始存储介质的，可以现场提取或者网络在线提取电子数据。

3、无法扣押原始存储介质，也无法现场提取或者网络在线提取的，可以采取打印、拍照或者录音录像等方式固定相关证据，并在笔录中注明原因。

注意：《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第 1 条：电子数据是在案件发生过程中形成的，以数字化形式存储、处理、传输的，能够证明案件事实的数据。包括但不限于下列信息、电子文件：（一）网页、博客、微博客、朋友圈、贴吧、网盘等网络平台发布的信息；（二）手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息；（三）用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息；（四）文档、图片、音视频、数字证书、计算机程序等电子文件。

#### 四、证据转化

（一）刑事案件转为行政案件

所有证据可以直接转化使用。

（二）行政案件转为刑事案件<sup>①</sup>

<sup>①</sup>《公安机关办理刑事案件程序规定》第 63 条：公安机关接受或依法调取的行政机关在行政执法和查处案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据、鉴定意见、勘验笔录、检查笔录等证据材料，经公安机关审查符合法定要求的，可以作为证据使用。《人民检察院刑事诉讼规则》第 64 条：行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料，经人民检察院审查符合法定要求的，可以作为证据使用；行政机关在行政执法和查办案件中收集的鉴定意见、检验、检查笔录，经人民检察院审查符合法定要求的，可以作为证据使用。第 65 条：监察机关依照法律规定收集的物证、书证、证人证言、被调查人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。

(1) 实物证据和部分言词证据直接转化使用。包括物证、书证、视听资料、电子数据、鉴定意见、勘验笔录、检查笔录等。

(2) 三大言词证据不转化，需要重新取证。包括（犯罪嫌疑人的供述和辩解）违法嫌疑人的陈述和申辩、（被害人陈述）被侵害人陈述、证人证言。

## 第四部分 调解

### 真题回顾

1、（多选）张某、李某是同一小区居民，都经常在小区锻炼身体，某日因为争抢小区公用健身器材，二人发生纠纷，张某殴打了李某，后在公安派出所主持下双方达成调解协议，张某对李某医药费等损失给予了赔偿。下列有关理解的说法不正确的有：

（ ）（2019年公安联考第62题）<sup>①</sup>

- A、协议履行后，公安机关不再对张某予以处罚
- B、李某事后反悔，可以提起行政诉讼确认调解协议无效
- C、李某对赔偿数额不服可以申请行政复议
- D、如张某不履行调解协议，公安派出所可以强制执行

#### 注意：

第一、调解的对象是殴打他人的治安责任及其引发的民事责任，对于起因行为不调解。当然，如果违反治安管理行为没有引起民事责任，调解的对象就是治安责任。

第二、行政诉讼和行政复议是对公权力强制运行正确与否进行评价的制度设计，而治安调解过程中，不存在公权力的强制运行，是以当事人自愿为前提的，因此对调解协议，不可提起行政诉讼或申请行政复议。

第三、强制执行的对象是公权力强制运行得出的结果，而治安调解的结果并非公权力强制运行的结果，因此不可强制执行。

<sup>①</sup>第1题答案：BCD

2、（多选）张某在继续追打李某的过程中，李某躲闪，拖把打到了李某便利店的玻璃门上（价值 2000 元），导致玻璃门破碎。对于张某的行为，公安机关下列做法正确的有：（ ）（2019 年公安联考第 88 题）<sup>①</sup>

- A、对张某按殴打他人进行处罚
- B、对张某按故意损毁财物进行处罚
- C、对张某损毁玻璃门的赔偿金可以调解
- D、对张某殴打他人进行处罚并裁决赔偿玻璃门损毁费用

3、（单选）在案件调查取证过程中，张某认识到了自己的错误，主动向被侵害人李某赔礼道歉，并请居委会干部参与协调此事，派出所决定对该案进行治安调解处理，下列关于治安调解说法正确的是：（ ）（2019 年公安联考第 89 题）<sup>②</sup>

- A、公安机关组织双方两次调解未果后，再次组织双方调解并成功
- B、双方可以委托各自的亲属（直系亲属）或律师代为参加调解
- C、若张某未按约定及时参与调解，民警可强制传唤张某到场调解
- D、若张某和李某都自愿接受调解，应在公安机关主持下进行

4、（单选）近日，在社区民警主持下，由律师通过微信群进行协调，完成了涉及居民李某、项某民事纠纷的治安调解。在进行调解中，社区民警做法不恰当的是：（ ）（2017 年公安联考第 3 题）<sup>③</sup>

- A、调解前做深入细致的调查取证工作
- B、邀请双方当事人的熟人参与调解
- C、请律师全程主持并提供咨询
- D、通过微信支付赔偿款

## 理论梳理

### 宏观框架

#### 一、调解主体

#### 二、调查案件范围

①第 2 题答案：AC

②第 3 题答案：D

③第 5 题答案：C

三、调解形式

四、调解内容

五、调解参加人

六、次数

七、调解结果

八、和解处理

## 一、调解主体

- (一) 2 名以上警察；
- (二) 1 名警察+辅警+全程录音录像；
- (三) 专职社区民警可以结合社区警务工作办理治安调解的行政案件。

来源：《社区警务工作规范（试行）》第 79 条第二款。

## 二、调解的案件范围

(一) 对于因民间纠纷引起的殴打他人、故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私、非法侵入住宅等违反治安管理行为，情节较轻，且具有下列情形之一的，可以调解处理：

- 第一、亲友、邻里、同事、在校学生之间因琐事发生纠纷引起的；
- 第二、行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的；
- 第三、其他适用调解处理更易化解矛盾的。

### 【判断】

- 1、盗窃案件是否可以治安调解？
- 2、盗开他人机动车是否可以治安调解？

### 【解析】

答案：不可一概而论，判断标准为“熟人+轻微+治安案件”，如果同时具备，比如盗窃自己亲戚 50 元钱，就可以调解。

(二) 对不构成违反治安管理行为的民间纠纷，应当告知当事人向人民法院或者人民调解组织申请处理。

具有下列情形之一的，不适用调解处理：

- 1、雇凶伤害他人的；
- 2、结伙斗殴或者其他寻衅滋事的；
- 3、多次实施违反治安管理行为的；
- 4、当事人明确表示不愿意调解处理的；
- 5、当事人在治安调解过程中又针对对方实施违反治安管理行为的；
- 6、调解过程中，违法嫌疑人逃跑的；
- 7、其他不宜调解处理的。

### 三、调解的形式

（一）现场调解。对于情节轻微、事实清楚、因果关系明确，不涉及医疗费用、物品损失或者双方当事人对医疗费用和物品损失的赔付无争议，符合治安调解条件，双方当事人同意当场调解并当场履行的治安案件，可以当场调解，并制作调解协议书。当事人基本情况、主要违法事实和协议内容在现场录音录像中明确记录的，不再制作调解协议书。（可以通过书面方式或录音录像进行记录）

（二）非现场调解。应当在受理案件后的3个工作日内完成调解；对需要伤情鉴定或价值认定的治安案件，应当在伤情鉴定文书和价值认定结论出具后的3个工作日内完成调解。（只能通过书面方式进行记录）

### 四、调解的参加人、次数限制

#### （一）参加人

##### 1、主持人；

2、当事人中有未成年人的，调解时应当通知其父母或者其他监护人到场。但是，当事人为年满16周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源，本人同意不通知的，可以不通知。（父母或其他监护人未到场的，原则上不进行调解）

3、被侵害人委托其他人参加调解的，应当向公安机关提交委托书，并写明委托权限。违法嫌疑人不得委托他人参加调解。

**注意：**在听证、行政复议、行政诉讼过程中，违法嫌疑人均可委托他人参加。

4、对因邻里纠纷引起的治安案件进行调解时，可以邀请当事人居住地的居（村）民委员会的人员或者双方当事人熟悉的人参加帮助调解。

#### （二）次数

1、调解一般为一次。

2、对一次调解不成，公安机关认为有必要或者当事人申请的，可以再次调解，并应当在第一次调解后的七个工作日内完成。

**注意：**两次调解均在调解协议达成之前进行。

## 五、调解的结果

（一）【成功】调解达成协议的，在公安机关主持下制作调解协议书，双方当事人应当在调解协议书上签名，并履行调解协议。调解达成协议并履行的，公安机关不再处罚。

（二）【失败】对调解未达成协议或者达成协议后不履行的，应当对违反治安管理行为人依法予以处罚；调解案件的办案期限从调解未达成协议或者调解达成协议不履行之日起开始计算。

（三）【反悔】履行后又反悔的，公安机关不予受理，因为在公安机关阶段已经结案。

## 六、人民调解、自行和解的处理

（一）当事人申请人民调解或者自行和解，达成协议并履行。

（二）双方当事人书面申请并经公安机关认可的，公安机关不予治安管理处罚。

（三）但公安机关已依法作出处理决定的除外。

**注意：**人民调解、自行和解的案件和治安调解的案件范围是相同的。

××市公安局××分局

## 治安调解协议书

×公(×)调解字〔2019〕××号

主持人姓名 叶×× 高×× 工作单位 ××市公安局××分局××派出所

调解地点 ××市公安局××分局××派出所

当事人基本情况(姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、工作单位、现住址) 张××，男，38岁，1980年12月25日，居民身份证号码为 ××××××19801225××××，××市××区橡胶有限公司员工，现住址：××市××区××号××号楼××室

王××，男，33岁，1985年5月5日，居民身份证号码为 ××××××19850505××××，××市××区橡胶有限公司员工，现住址：××市××区××号

其他在场人员基本情况(姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、工作单位、现住址) 调解见证人杨××，男，36岁，1982年7月14日，居民身份证号码为 ××××××19820714××××，××市××区橡胶有限公司工会主席，现住址：××市××区××号

主要事实(包括案发时间、地点、人员、起因、经过、情节、结果等)：2019年1月13日，××市××区橡胶有限公司员工张××因工作琐事与同事王××发生纠纷，张××怀恨在心，于当日下午4时许，在××市××区上海路和北京路十字路口处守候下班路过的王××。王××路过时，张××二话未说，即用左拳打了王××右眼一拳，致王××右眼青肿。以上事实有张××的陈述和申辩、被侵害人王××的陈述以及伤情照片和××市人民医院开具的××病历、证人陈××的证言等证据证实。现双方提出希望公安机关调解处理，民警即根



据《中华人民共和国治安管理处罚法》第九条之规定进行调解。

经调解，双方自愿达成如下协议（包括协议内容、履行期限和方式等）：

1. 张××一次性赔偿王××医疗费、误工费等各项费用共计人民币壹仟伍佰元，当场赔付，并且向王××赔礼道歉；

2. 王××不再追究张××任何法律责任；

3. 双方互相谅解，不得再因此事发生纠纷。

本协议自双方签字之时起生效。对已履行协议的，公安机关对违反治安管理行为人不再处罚。不履行协议的，公安机关依法对违反治安管理行为人予以处罚；当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。

本协议书一式三份，双方当事人各执一份，调解机关留存一份。

主持人 叶×× 高××

2019年1月15日

见证人 杨××

2019年1月15日

当事人 张×× 王××

2019年1月15日

××市公安局××分局××派出所（印）

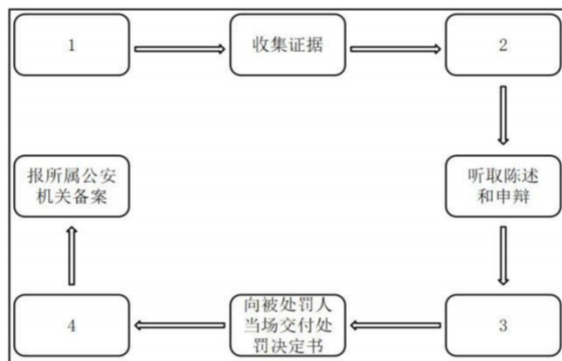
二〇一九年一月十五日

## 第五部分 简易程序和快速办理制度

### 第一节 简易程序

#### 真题回顾

1、（单选）对于违法事实确凿，符合当场处罚条件的行政案件，人民警察可以按照法定程序当场作出处罚决定。下图中，空白处的内容包括：①表明身份②填写当场处罚决定书③口头告知拟作出处罚的事实、理由、依据和陈述权、申辩权④符合当场收缴罚款条件的当场收缴罚款。根据当场处罚实施程序的相关规定，与图中 1 号至 4 号空白处对应的排列正确的是：（ ）（2020 年公安联考第 39 题）<sup>①</sup>



当场处罚流程图

A.①②③④

B.①③②④

C.③①④②

D.③①②④

#### 理论梳理

##### 宏观框架

一、当场处罚的适用条件

二、当场处罚的适用程序

三、常见错误

<sup>①</sup>第 1 题答案：B

## 一、当场处罚的适用条件

（一）违法事实确凿；

（二）有法定依据，种类是警告或小额罚款。

1、对违反治安管理行为人处以二百元以下罚款或者警告的；

2、对违反道路交通行为人处以二百元以下罚款或者警告；

3、出入境边防检查机关对违反出境入境管理行为人处五百元以下罚款或者警告的；

4、对其他违法行为的个人处二百元以下罚款或警告、对单位处以三千元以下罚款或者警告的；

**问题：**《公安机关办理行政案件程序规定》第37条：“违法事实确凿，且具有下列情形之一的，人民警察可以当场作出处罚决定，有违禁品的，可以当场收缴：（三）对其他违法行为的个人处五十元以下罚款或者警告、对单位处一千元以下罚款或者警告的……”为什么这里是个人200元以下或警告，对单位3000元以下罚款或警告？

**答案：**上位法优于下位法，《公安机关办理行政案件程序规定》是公安部制定的，属于部门规章，而《行政处罚法》是全国人大制定的，属于法律。《行政处罚法》第51条 违法事实确凿并有法定依据，对公民处以二百元以下、对法人或者其他组织处以三千元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。法律另有规定的，从其规定。

5、法律规定可以当场处罚的其他情形。

（三）涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，不适用当场处罚

1、卖淫、嫖娼包括四种案件：卖淫、嫖娼、在公共场所拉客招嫖、引诱容留介绍他人卖淫。

2、赌博包括两种案件：赌博、为赌博提供条件。

3、毒品包括八种案件：吸毒、教唆引诱欺骗吸毒、非法持有毒品、提供毒品、胁迫欺骗开具麻醉药品精神药品、非法运输买卖储存使用罂粟壳、非法种植毒品原植物、非法买卖运输携带持有毒品原植物种苗。

## 二、当场处罚的程序

（一）向违法行为人表明执法身份，两名以上警察；

**问题：**《公安机关办理行政案件程序规定》第 39 条第一款规定：“适用简易程序处罚的，可以由人民警察一人作出行政处罚决定。”为什么这里是两名以上警察？

**答案：**因为上位法优于下位法。对该问题适用《行政处罚法》第 42 条的规定。

《行政处罚法》第 42 条：行政处罚应当由具有行政执法资格的执法人员实施。执法人员不得少于两人，法律另有规定的除外。

**问题：**社区民警可以适用简易程序办理行政案件吗？

**答案：**可以，根据《社区警务工作规范（试行）》第 79 条第二款之规定：专职社区民警可以结合社区警务工作办理适用简易程序和治安调解的行政案件，原则上不承担刑事案件侦查、治安案件查处任务。

（二）收集证据；

（三）口头告知违法行为人拟作出行政处罚决定的事实、理由和依据，并告知违法行为人依法享有的陈述权和申辩权；

（四）充分听取违法行为人的陈述和申辩。违法行为人提出的事实、理由或者证据成立的，应当采纳；

（五）填写当场处罚决定书并当场交付被处罚人；

（六）当场收缴罚款的，同时填写罚款收据，交付被处罚人；未当场收缴罚款的，应当告知被处罚人在规定期限内到指定的银行缴纳罚款。

1、收据：省级以上财政部门出具的票据。

2、罚款的缴纳方式：当场收缴或 15 日内向指定银行缴纳。

（七）规定时间内向所属公安机关备案**处罚决定书**

1、交通警察作出决定后二日内报备。

2、在旅客列车上、民航飞机、水上作出的处罚，应当在返回后的 24 小时内报备。

3、其他：当场处罚的，作出决定后 24 小时内报备。

4、向谁报备：看章。

5、报备方式：传真、电话等均可。

### 三、注意事项

1、人民警察有程序选择权。办案警察可以根据案情和证据作出选择，注意是可以而非应当；